



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

נציגות הבית המשותף מרח' רזיאל 7, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד דנה כליפה ועו"ד רינת טלבי
רח' ככר העצמאות 4, נתניה, 4227119

תובעת

נגד

1 פורמן משה
באמצעות ב"כ: עו"ד שלום שי
רח' אחוזה 127, רעננה
טל': 0546555942 פקס: 0772346933

נתבעים

2 מלכה דוד
באמצעות ב"כ: עו"ד רות מלכה גואטה
רח' עמק חפר 11/4, נתניה
טל': 052-5552141 פקס: 077-4701340

3 פרידמן נירה
4 פרידמן שלמה
באמצעות ב"כ: עו"ד שלום שי
רח' אחוזה 127, רעננה
טל': 0546555942 פקס: 0772346933

5 פורמן ניב
רח' ברקת 10, נתניה

פסק דין

הצדדים חלוקים בדבר דרך חישוב חלקם של הנתבעים בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף; וכן בשאלת השימוש שעושים הנתבעים בחלק מהרכוש המשותף לצורכי חניית כלי רכב של באי ועובדי מוסד המופעל במקום.

רקע

1. עסקינן בבית משותף הנמצא ברחוב רזיאל 7, נתניה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש 8266 חלקה 65 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). על ניהולו של הבית חל תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 23.4.1980.

עמוד 1



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. הבית מורכב ממבנה אחד וכולל קומת מרתף, קומת קרקע, ארבע קומות מעל קומת קרקע וכן קומת גג. הבית מכיל 59 תתי חלקות בסך הכל.
3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעים 1-4 רשומים כבעלים במשותף של תת חלקה 1 ותת חלקה 3 המצויות בקומת המרתף (להלן: "**יחידות הנתבעים**"). שטחה הרשום של תת חלקה 1 הוא 478.87 מ"ר ושטחה הרשום של תת חלקה 3 הוא 134.07 מ"ר, ובסך הכל 612.94 מ"ר.
4. נתבע 5 מר ניב פורמן הוא בנו של נתבע 1 מר משה פורמן והוא שוכר את יחידות הנתבעים ומפעיל במקום מוסך ששמו "**רכב המאה**" (להלן: "**המוסך**"). נתבע 5 ונתבע 1 ייקראו להלן ובהתאם להקשר הדברים: "**הנתבעים פורמן**".

הליכים קודמים רלוונטים

5. ההתדיינות בין הצדדים אינה חדשה. הנתבעים 1-4 הגישו תביעה נגד הנציגות ובעלי הדירות שעניינה רטיבות שנתגלו ביחידות הנתבעים (תיק שמס' 7/23/2010 וייקרא להלן: "**תביעת השיקום**").
6. במסגרת פסק הדין בתביעת השיקום מיום 12.12.2013, חויבו בעלי הדירות והנציגות לבצע עבודות שונות לתיקון ושיקום ליקויים בדירות וברכוש המשותף שגרמו לנזקים ביחידות הנתבעים. כן נקבע כי הנציגות תהא רשאית לחזור בדרישה או תביעה לבעלי הדירות כדי שאלה יישאו חלקם בעלות השיקום, בהתאם להסדר שבסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") הקובע שחלקו של בעל דירה בהוצאות יהיה בהתאם לשטח הרצפה של הדירה שבבעלותו ביחס לשטח כלל הרצפות בבית (סעיף 95 לפסק הדין).
7. בהמשך לפסק הדין בתביעת השיקום ומאחר שהנתבעים 1-4 סרבו לשלם את חלקם בהוצאות לעבודות לתיקון ושיקום הרכוש המשותף בהתאם לחלוקה שנקבעה בו, הגישה הנציגות תביעה נגד הנתבעים 1-4 (תיק שמס' 7/144/2015 וייקרא להלן: "**תביעת ההשתתפות**").
8. ביום 24.7.2016 ניתן פסק דין בתביעת ההשתתפות במסגרתו נקבע שחלקם של הנתבעים בעלות השיקום יחושב בהתאם לשטח הרצפה הכולל כפי שנרשם לצרכי ארנונה (היינו, בתוספת של 304.96 מ"ר לשטח הרצפה הכולל). יודגש כי קביעה זו שבפסק הדין **סויגה** רק לתביעת ההשתתפות מבלי לקבוע מסמרות לשיעור החלוקה בהוצאות עתידיות לתחזוקת הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הצדדים

9. לטענת הנציגות הנתבעים אינם משלמים את חלקם בהוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית (להלן: "**הוצאות החזקה וניהול**" או "**מיסי וועד בית**") בהתאם להחלטת אסיפת הדיירים מיום 18.5.2015, שלפיה, על כל בעל דירה לשלם סך של 3 ש"ח לכל מ"ר בהתאם לשטחה הרשום של כל דירה. לטענת התובעת, הנתבעים עושים דין לעצמם ושילמו בין השנים 2015-2018 סך של 1,836 ש"ח עבור הוצאות החזקה והניהול (שהוא סכום החיוב בסך של 3 ש"ח למ"ר מוכפל ב- 17 מ"ר בלבד), בעוד ששטחם הרשום של יחידות הנתבעים הוא 612.94 מ"ר. צוין כי **בפסק הדין בתביעת השיקום** נקבע כי שטח הרצפה של יחידות הנתבעים הוא 612.94 מ"ר ובהתאם לשטח זה חושב חלקם בעלות השיפוץ. דין דומה, כך נטען, יש להחיל על ענייננו.
10. הנציגות הדגישה בתביעה שחרף החלטת בעלי הדירות ופסק הדין בתביעת השיקום, הנתבעים מתחמקים מתשלום מלא של ההוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף ומתעלמים מהתראות חוזרות ונשנות שנשלחו אליהם בנושא. התובעת העמידה את תביעתה לתקופת התביעה (משנת 2011 ועד לשנת 2018), על הסך של 152,028 ש"ח בהתאם לחישוב הנ"ל: 612.94 מ"ר (שטחם הרשום של יחידות הנתבעת) X 3 ש"ח למטר (בהתאם להחלטת אסיפת בעלי הדירות משנת 2015) X 84 חודשים ובקיזוז סכום של 2,448 ש"ח אותו שילמו הנתבעים.
11. נוסף לסעד הכספי שלעיל, עתרה הנציגות למתן "צו עשה" נגד הנתבעים האוסר עליהם להחנות רכבים ברכוש המשותף של הבית (בחלק המשמש כניסה לחניה ומכונה: "**רמפת החניה**" או "**הרמפה**") ללא אישור בעלי הדירות. בהמשך ההליך הובהר כי סעד זה מוכוון נגד הנתבעים פורמן בלבד.
12. **הנתבעים 1, 3 ו- 4** טענו בכתב ההגנה מטעמם כי חישוב הוצאות החזקה והניהול המיוחס ליחידות הנתבעים **שגוי** שכן הוא מבוסס על השטח הרשום בנסח רישום המקרקעין ולא על השטח המוחזק **בפועל** על ידי בעלי הדירות בבית כפי **שהוא רשום לצורכי ארנונה**. נטען כי חישוב הוצאות החזקה והניהול בהתאם לרישום לצרכי ארנונה נקבע **בפסק הדין בתביעת ההשתתפות**, ולכן יש לערוך תחשיב עדכני בהתאם לפסיקה זו. ביחס ליחידות הנתבעים נשוא ההליך נטען כי שטחם לצרכי ארנונה הוא 135 מ"ר בלבד ואילו יתרת השטח מוגדרת כ"חניה" שבגינה אין - כך לשיטת הנתבעים - כל חובת תשלום. עוד נטען כי, התובעת קבעה תעריף חודשי של 3 ש"ח למ"ר, באופן שרירותי ומופרז, שאינו תואם את התקציב השנתי לבית המשותף ואת ההוצאות הצפויות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית.
13. הנתבעים הדגישו שמצבה הכספי של הנציגות מאוזן, ולפיכך היעדרות לתביעה משמעותה תוספת הכנסות לקופת הנציגות בסך של כ-150,000 ש"ח על חשבונם של הנתבעים וללא כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדקה. הנתבעים הצביעו על כך שמיתר בעלי הדירות נגבו הוצאות החזקה וניהול החל משנת 2014 ואילו בתביעה זו נגדם נכללת תקופה נוספת - עניין היוצר חוסר שוויון בין בעלי הדירות. בשל האמור נטען כי התביעה בלתי מבוססת, שגויה, נסמכת על פרטים חסרים, ועל כן מן הדין לדחותה.

14. **נתבע 2** מר דוד מלכה (להלן: "**מלכה**"), טען בכתב ההגנה מטעמו כי הנתבעים פורמן שוכרים את יחידתו להפעלת המוסך, וכי כלל לא היה מודע לאי קיום ההתחייבות הנטענת שלהם לתשלום מיסי ועד בית עד להגשת התביעה. מלכה ציין כי הנציגות פעלה מול פורמן ישירות, ללא ידיעתו או מעורבותו, ובהתנהלות זו של הנציגות יש טעם לפגם. מלכה הוסיף וטען, כי עקב מחדלה של הנציגות יש לחייבו, אם בכלל, רק מיום שהומצאה לו התביעה, כלומר מיום 19.2.2019 ולא לחייבו עבור כל תקופת התביעה.

15. מלכה עמד על כך שעד לאסיפת הדיירים שנערכה ביום 18.5.2015, לא קדמה דרישה לחיוב הנתבעים ועל כן יש לקבוע שהמועד הקובע לחיוב בהוצאות ההחזקה והניהול בהתאם לתעריף שנקבע באסיפה צריך לחול החל **ממועד פרסום פרוטוקול האסיפה בחודש אוקטובר 2015** ולא רטרואקטיבית משנת 2011.

16. מלכה טוען בנוסף, כי שטח רצפות כלל הדירות בבית המשותף גדל שכן בעלי הדירות "סיפחו" לעצמם, שלא כדין, שטח של 304.96 מ"ר מתוך הרכוש המשותף; וכן "סופחו" גלריות שנסגרו ולא דווחו בשטח של 357.37 מ"ר (להלן: "**השטחים המסופחים**"). לפיכך, יש לכלול במסגרת החישוב גם את השטחים המסופחים על ידי בעלי הדירות האחרים, מה שיפחית את התעריף למ"ר. מלכה הדגיש כי הנציגות לא הציגה את אופן חישוב הסכום של 3 ש"ח למ"ר בזיקה להוצאות הקיימות בפועל לתחזוקת הבית המשותף וטען כי אין זה הוגן שלמוסך ששטחו הרשום – גדול, ולבעלי החנויות ששטחם הרשום – קטן, יהיה בסיס חישוב זהה. לעניין החנייה ברמפה טען מלכה כי קיימת רמפה אחת שהיא בבעלותו ובבעלות הנתבעים הנוספים ומשמשת להפעלת המוסך על ידם, ומשכך התביעה לסילוק יד חסרת כל בסיס.

17. מלכה הגיש הודעה לצד שלישי נגד הנתבעים פורמן במסגרתה עתר לחיובם לשלם כל סכום שיחויב בו בקשר לתביעה, אם יחויב.

18. **נתבע 5**, מר ניב פורמן (להלן: "**ניב**"), טען כי בחישוב תשלום מיסי וועד הבית מתעלמת הנציגות מסיפוח השטחים בארבעת הקומות שבבית ובגלריות, כפי שנקבע בהליך קודם שנוהל לפני המפקחת (**תביעת ההשתתפות** כהגדרתי לעיל). נוסף לכך, נטען שיש להחסיר את שטח הדרך הכלול בשטח הרצפות מאחר שהוא מוגדר כ"חדר מדרגות". עוד טען ניב כי יש לחייב את בעלי הדירות בבית על השטחים המסופחים שבע שנים אחורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. ניב הלין על הנציגות וטען כי לא התקבלו דוחות הוצאות והכנסות חודשיים ושנתיים בכל השנים ולכן לא ניתן לדעת מהו הסכום שיש לשלם. אשר לרמפה נטען כי זו בבעלות נתבעים 4-1 ולראיה - שעבור שיפוץ חלק זה, שילמו הנתבעים בנפרד לקבלן על הרמפה.

השתלשלות דיונית של ההליך

20. ביום 19.5.2019 נערך דיון קדם משפט ראשון בתיק, במסגרתו ניתנה החלטת כב' המפקחת א' שחל למחוק את ההודעה לצד שלישי שהגיש מלכה נגד הנתבעים פורמן בהעדר סמכות עניינית לדון בה.

21. במעמד הדיון התבקשה הנציגות להודיע האם היא עומדת על הטענה לסילוק יד מהרמפה לאור טענת הנתבעים כי הרמפה בבעלותם.

22. ביום 29.5.2019 הודיעה הנציגות כי מתשריט הבית המשותף עולה כי הרמפה המצויה **בקומת הקרקע** היא חלק מהרכוש המשותף, בשונה מהרמפה **בקומת המרתף** שאליה התייחסו הנתבעים. הנציגות הדגישה כי הרמפה בקומת המרתף אינה כלולה בתביעה ועל כן עומדת הנציגות על תביעתה לסילוק יד מהרמפה שבקומת הקרקע.

23. ביום 4.6.2019 הורתה כב' המפקחת שחל על תיקון כתב התביעה על דרך של הוספת מר ניב פורמן כנתבע נוסף (יוער כי סקירת הטענות לעיל ולהלן מתבססת על כתבי הטענות המתוקנים בלבד).

24. ביום 15.12.2019 נערך דיון קדם משפט נוסף בתיק, במסגרתו נדונה בקשת הנתבעים 1, 3 ו-4, למתן צו להשלמת הליך גילוי ועיון במסמכים. במעמד הדיון ציין ב"כ נתבעים 1, 3 ו-4 כי הצדדים סיימו את הליך הגילוי והעיון במסמכים, וביקש למחוק את הבקשה (שורות 9-10 בעמ' 2 לפרוטוקול). עוד הובהר במעמד הדיון מפי ב"כ הנציגות כי, התביעה נגד הנתבע 5 היא רק לסילוק ידו מהרכוש המשותף והנציגות אינה עותרת לחייבו בתשלום מסי ועד הבית (שורות 16-17 בעמ' 2 לפרוטוקול). בסיום הדיון נקבע התיק לשמיעת ראיות.

25. הנציגות הגישה תצהיר עדות ראשית מטעמו של מר גולן בסון. מטעם הנתבעים הגישו תצהירי עדות ראשית, מר שלמה פרידמן, מר משה פרומן, מר דוד מלכה וכן מר ניב פורמן. בתיק מצויה תעודת עובד ציבור של גב' לבנה חניה מנהלת מחלקת עסקים בעיריית נתניה, אליה צורף תשריט מדידה הכולל מדידות שנערכו בבית המשותף לצרכי גביית ארנונה. אציין כי תעודת עובד הציבור הוגשה במסגרת **תביעת ההשתתפות** וצורפה **כנספח** לתצהיר מר משה פורמן ועל משמעות הדברים מהפן הראייתי אעמוד בהמשך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. ביום 21.11.2021 התקיימה ישיבת הוכחות שבה נחקרו עדי הצדדים (פרוטוקול ישיבה זו ייקרא: "פרוטוקול ההוכחות") ולאחריה התבקשו הצדדים להגיש את סיכומיהם.

27. להלן, יוצגו עיקרי הטענות.

עיקרי הטענות בסיכומים

28. בסיכומיה טענה **הנציגות** כי עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה על שתי סוגיות מרכזיות: **הסוגיה הראשונה**, חיוב הנתבעים בתשלום מיסי ועד הבית בהתאם לשטח המצוין בנסח הרישום. צוין שאין חולק שכיום משלמים הנתבעים מיסי ועד בית עבור שטח של 17 מ"ר בלבד, כאשר שטח יחידות הנתבעים, בפועל, על פי הרישום בטאבו, הוא 612.94 מ"ר, ואילו שטח החיוב בארנונה עבור יחידות הנתבעים, כעולה מחשבונות הארנונה שהוצגו, עומד על סך של 557 מ"ר (נספחים ג' וד' לתצהיר משה פורמן). עניין המלמד כי הנתבעים אינם עקביים בטיעוניהם, עושים כרצונם ובוחרים את דרכי חישוב מיסי ועד הבית כראות עיניהם. הנציגות הפנתה לפסק הדין בתביעת השיקום שבגדרו קבעה כב' המפקחת שחל כי חלקו של כל בעל דירה יהיה בהתאם לקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, כלומר, בהתאם לשטח הרצפה של היחידה שבבעלותו ביחס לשטח כלל הרצפות בבית. לטענת הנציגות פסיקת המפקחת בתביעת השיקום התבססה על השטחים לפי הקבוע בנסח רישום המקרקעין, ועל כן יש לאמץ קביעה זו גם בהליך דנן.

29. הנציגות הצביעה על כך שמר פורמן אישר בחקירתו הנגדית כי כל דיירי הבית המשותף משלמים מיסי ועד בית לפי שטחם הרישום של יחידותיהם בטאבו, וכן כי התעריף של 3 ש"ח למ"ר נקבע בהסכמה בין מר פורמן ומר פרידמן (נתבעים 1 ו-3) לבין מי שהיה חבר בנציגות באותה העת - מר שוק (ר' גם סעיפים 10-14 בפסק הדין בתביעת ההשתתפות). הנציגות הדגישה בסיכומיה כי המחלוקת בין הצדדים נסובה, בעיקר, על השטח המשמש כבסיס לחיוב ולא על התעריף שנקבע לתשלום, שביחס אליו אין כל מחלוקת. הנציגות ציינה כי תשריט רישום הבית המשותף מהווה ראיה חותכת לכך שחלקות משנה 1 ו-3 עונות על הגדרת "דירה" בהתאם לחוק המקרקעין; כך גם נקבע בפסק הדין בתביעת השיקום, ועל כן יש לדחות את טענותיהם הממוחזרות של הנתבעים בעניין.

30. אשר **לסוגיה השנייה** שעניינה סילוק ידם של הנתבעים פורמן מהרכוש המשותף, הוכח שהנתבעים פורמן נוהגים להחנות רכבים בשביל המוביל לכיוון המוסך ולאורך כל הרמפה ובכך חוסמים מעברים ומשתלטים על הרכוש המשותף. כל זאת, מבלי שניתנה לכך הסכמת בעלי הדירות בבית. בניגוד לנטען על ידי הנתבעים, הוכח מתשריט הבית המשותף כי הרמפה **שבקומת הקרקע** היא בגדר רכוש משותף. משכך, מבוקש סילוק ידם של הנתבעים פורמן מהרכוש המשותף ותשלום דמי שימוש ראויים בגין התקופה בה השתמשו ברמפה לחניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. **מלכה טען בסיכומיו** כי עד להגשת התביעה בשנת 2019 הנציגות לא פנתה אליו ישירות בקשר לחוב הנטען ולגבייתו וההתנהלות בנושא היתה מול הנתבעים פורמן בלבד ללא ידיעתו או מעורבותו. די במחדל זה להורות על חיובו בחלקו מהחוב הנטען, וזאת לכל היותר, רק מהיום שבו הומצא לו כתב התביעה המקורי (19.2.2019). עוד הוסיף כי עד ליום 18.5.2015, בו התקיימה האסיפה הכללית בנוגע לחיוב בתשלומי וועד הבית, לא קמה דרישה לחיוב בעלי הדירות קודם לכן, ומאחר שהחלטה תועדה במסמך מיום 11.10.2015 (נספח ד' לתצהיר בסוף), זהו המועד הקובע. מלכה טען כי שטח רצפות כלל הדירות בבית המשותף גדול מהשטח הרשום שכן בעלי הדירות סיפחו לעצמם רכוש משותף בשטח כולל של 304.96 מ"ר וכן גלריות בשטח כולל של 358.37 מ"ר ומכאן שבסיס החישוב של הנציגות שגוי ומוטעה.

32. מלכה עמד בסיכומיו על כך שהנציגות לא הציגה כראיה את האופן שבו חושב הסכום של 3 ש"ח למ"ר בזיקה להוצאות ההחזקה והניהול של הבית. לעניין החניה ב"רמפה" טען מלכה כי קיימת רמפה אחת שאיננה רכוש משותף אלא בבעלות משותפת שלו ושל נתבעים 1, 3 ו-4 וכי "רמפה" משמשת את הנתבעים פורמן לצרכי הפעלת המוסך, ולראיה הנציגות לא השתתפה בעלויות תיקון שער הרמפה או התקנתו עניין המעיד על כך שהרמפה איננה רכוש משותף. מלכה ציין שעל הנציגות לערוך תחשיב חדש לצורך חיוב בתשלומי וועד הבית תוך מתן ביטוי לשטחים המסופחים לרבות הגלריות ובשים לב לסך ההוצאות השנתיות של הבית המשותף.

33. **נתבעים 1, 3, 4 ו-5, טענו בסיכומיהם** כי חישוב תשלום ועד הבית שגוי ומבוסס על שטח הדירה הרשום בנסח הטאבו ולא על השטח הרשום לצורכי ארנונה. הנתבעים הפנו לפסק הדין בתביעת ההשתתפות במסגרתו פסקה כב' המפקחת שחל (כתוארה אז) כי ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית המשותף דנן ייקבעו בהתאם לשטחים המפורטים בתשלומי העירייה לצורכי ארנונה. בפסק הדין בתביעת ההשתתפות נקבע כי סך שטח רצפות בעלי הדירות בבית המשותף (הכולל שטחים ש"סופחו" על ידי בעלי הדירות ליחידותיהם) הוא 2,041.12 מ"ר, מכאן שתחשיב שאינו כולל את השטחים המסופחים, כפי שהציגה הנציגות בתביעה, עומד בניגוד לפסק הדין בתביעת ההשתתפות.

34. אשר לתעריף בסך 3 ש"ח למ"ר, נטען כי הסכום נקבע שרירותית, ללא דו"ח הכנסות והוצאות מתאים, והוא אינו תואם את ההוצאות שאמורות לחול בפועל ואף כולל הוצאות עבור תיקונים שבוצעו בשטחים המסופחים לבעלי הדירות. בהקשר זה הוסף והודגש כי ההוצאות השנתיות של הנציגות מסתכמות בסך של 40,700 ש"ח, לכל היותר, ומכאן שהתעריף לחיוב צריך לעמוד על הסך של 1.4 ש"ח למ"ר.

35. הנתבעים הצביעו על כך שתקציב הנציגות מאוזן והיעתרות לתביעה משמעה, תוספת הכנסה בסך של כ-150,000 ש"ח לקופת הנציגות, וזאת על חשבונם של הנתבעים. אשר לתביעה לסילוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יד מה"רמפה" נטען כי יש לדחותה מאחר שקיימת "רמפה" אחת שבה הנתבעים עושים שימוש וזו הדרך המובילה למוסך דרך רחוב רזיאל. שטח זה, כך נטען, בבעלותם על פי דין, שכן בתשריט הבית המשותף מיקום זה (תחת חלקת משנה 1) מופיע בציון המילים "כולל הדרך".

36. לאור מינויה לשיפוט של כב' המפקחת שחל, התיק הועבר לטיפול, ומכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע. כאמור, הצדדים הגישו את סיכומיהם וכעת נותר לדון ולהכריע במחלוקת.

דיון והכרעה

37. השאלות שיש להכריע בהן בתביעה זו הן אלו:

- **האחת**, כיצד יש לחשב את הסכום החודשי לתשלום מיסי ועד הבית; האם על פי היחס שבין שטח יחידות הנתבעים לבין שטח כלל הדירות לפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים או על פי השטח הרשום לצרכי ארנונה;
- **השנייה**, האם ההחלטה לקבוע את התעריף לתשלום מיסי ועד בית בשיעור של 3 ש"ח למ"ר תקפה ומחייבת?
- **השלישית**, מהו המועד הקובע לחיוב הנתבעים במיסי ועד הבית?
- **והרביעית**, האם להיעתר לסעד לסילוק יד מה"רמפה" ולתשלום דמי שימוש.

38. להלן אדון בשאלות אלו בסדרן.

מהו האופן שבו יש לחשב את שטח הרצפה של יחידות הנתבעים?

39. הוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין מכוחה חייב כל בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, קובעת כי שיעור הוצאות אלה, יהא "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר".

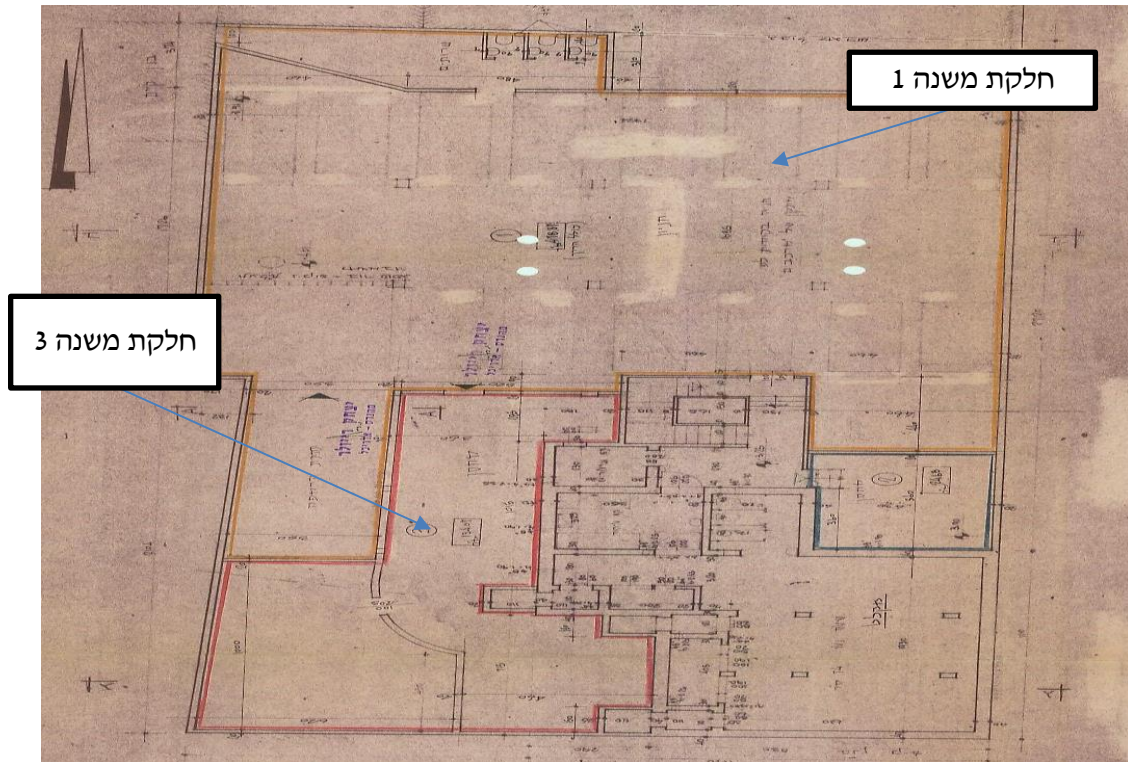
40. יחידת הנתבעים הידועה כחלקת משנה מס' 1 מוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ – "חניון + שירותים" ששטח רצפתה 478.87 מ"ר; יחידת הנתבעים הידועה כחלקת משנה מס' 3 מוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ- "מחסן בן 2 חדרים" ששטח רצפתה 134.07 מ"ר. המקטע הנוגע ליחידות הנתבעים מתשריט רישום הבית המשותף יובא להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



41. כאמור, הצדדים חלוקים ביניהם ביחס לאופן קביעת שטחי הרצפות בהתאם לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין. הנציגות טוענת כי יש לקבוע את שטחי הרצפות, בהתאם לשטחים המצוינים בפנקס הבתים המשותפים ובהתאם להחלטת אסיפת הדיירים מחודש מאי 2015, והנתבעים טוענים מנגד כי בעלי הדירות בבית המשותף "סיפחו" לעצמם שטחים משותפים ולפיכך המצב הרישומי אינו תואם למצב בפועל, ומשכך יש לקבוע את שטחי הרצפות בהתאם לשטח המוחזק בפועל על ידי כל בעל דירה על פי השטח הרשום לצרכי ארנונה.

42. טרם דיון בטענות הצדדים אציין כי ככלל, לעניין חישוב שטח הרצפה כאמור בחוק המקרקעין יש להסתמך על שטח הדירות כפי ששטח זה רשום בפנקס הבתים המשותפים. ואולם, הוכרה בפסיקת בתי המשפט האפשרות העקרונית לחייב את בעלי הדירות על פי השטח הרשום לצרכי הארנונה ובלבד שמדובר בשיטת מדידה אחידה ושוויונית, המשקפת את שטח רצפת הדירות בבית המשותף בפועל (ע"א 1581/09 נציגות הבית המשותף מרחוב י.ל. גורדון 14 תל אביב נ' וייסנביק דהן, פסקאות 13-9, נבו 29.8.2011).

43. בענייננו, ולאחר שבחנתי את טענות וראיות הצדדים מצאתי לבכר את אופן החישוב של שטח הרצפות של יחידות הנתבעים ביחס לשטח הרצפות הכולל בבית המשותף בהתאם לרישום בפנקס הבתים המשותפים, ואנמק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. **ראשית**, הנתבעים לא השכילו להניח תשתית ראייתית/מקצועית מפורטת ומשכנעת, להוכחת הטענה כי בעלי הדירות "סיפחו" לעצמם שטחים מהרכוש המשותף בשטח כולל של 304.96 מ"ר ושטחי גלריות בשטח של 358.37 מ"ר. לטעמי, מדובר בעניין מובהק שבמומחיות שיש להוכיח באמצעות חוות דעת מקצועית מתאימה ועל הנתבעים, המבקשים "לסטות" מהשטחים הרשומים בפנקסי המקרקעין - מוטל הנטל להראות זאת. כמתואר לעיל, בהליך דן, לא הוגשה חוות דעת של מומחה/ מודד מוסמך התומכת בטענות הנתבעים בנושא זה, ולכן גם אם אצא מתוך נקודת הנחה כי מי מבעלי דירות סיפח לעצמו "שטחים" (גם לפי דברי בסון בעדותו בשורות 20-21 בעמ' 3 לפרוטוקול) הרי שמחומר הראיות החלקי שהוצג אין ביכולתי להשלים את החסר העובדתי ולקבוע ממצאים מפורטים ביחס להיקפם של שטחים אלו.

45. לא נעלמה מעיני תעודת עובד הציבור של עובדת עיריית נתניה שהוגשה לתיק, ואולם לא מצאתי בהליך דן ליתן לתעודה זו משקל ראיתי. **ראשית**, תעודת עובד הציבור שבתיק איננה עדכנית שכן היא נערכה ביום 29.8.2012 (לפני למעלה מעשור), **ושנית**, כעולה מהאמור בה הוא הוגשה כראיה **בהליך אחר** (תביעת ההשתתפות 144/15) ולא הוגשה כראיה במסגרת **ההליך הנוכחי** (אלא רק כנספח לתצהיר מר משה פורמן). הגשת תעודת עובד ציבור מבלי שעובד הציבור שערך אותה מצהיר כי ערך את חוות הדעת **לצורך המחלוקת שלפניי** וכי הוא יודע ומזהיר עצמו בהתאם לאזהרה הקבועה בתוספת לפקודת הראיות, איננה אפשרית, להבנתי, להוכחת אמיתות תוכנה של התעודה.

46. כמו כן, אני ער לכך שבפסק הדין בעניין תביעת ההשתתפות הכירה כב' המפקחת שחל (כתוארה אז) בשטחים מסופחים של 304.96 מ"ר כחלק מהשטח הרצפה הכולל, ואולם כב' המפקחת סייגה את קביעתה רק **לנסיבות ההליך שם** (שבו נדונה חלוקתו של עלות השיקום כסכום "פיקס" למ"ר) **ולראיות שהוצגו שלפניה**, וציינה **מפורשות** כי אין היא קובעת מסמרות בעניין חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף (סעיפים 33-34 לפסק הדין בתביעת ההשתתפות). כאמור לעיל, במסגרת הליך זה אני סבור כי הנתבעים לא הוכיחו בראיות מספקות ובמידה הנדרשת את טענתם בדבר היקף השטחים המסופחים.

47. אוסיף ואציין כי גם אם היה מוכח היקף השימוש של בעלי הדירות בשטחים המסופחים לא היה בכך להביא, בהכרח, לדחיית התביעה ולקביעה שיש לערוך חישוב מחודש של דמי הועד השוטפים. שכן משמעות קבלת טענות הנתבעים בנקודה זו, הוא שינויה מהיסוד של שיטת החישוב **במבט רטרואקטיבי צופה פני עבר כלפי כל** בעלי הדירות, וביחס לסכום **שאינו** ספציפי ומוגדר (בדומה לעלות השיקום בתביעת ההשתתפות), ועל כן לטעמי עריכת התחשבות שכזו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

איננה אפשרית מבחינה מעשית ואף אינה צודקת לאור התנהלותם של הנתבעים כפי שעוד אפרט בהמשך (ע"א 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (נבו 28.4.2003).

48. **שנית**, במקרה שלפנינו, אסיפת הדיירים עשתה שימוש בסמכותה וקבעה קריטריון מוסכם לקביעת שטח הרצפה בבית המשותף דנן, וזאת על פי השטחים הרשומים. מהראיות שהוצגו עולה כי בהחלטתה מיום 18.5.2015 (נספח ג' לתצהיר בסון מטעם הנציגות), קבעו בעלי הדירות כי חישוב השטחים לכל בעל דירה יהיה על פי **השטחים שבבעלותו**, ובהמשך גם נשלח מכתב דרישה מיום 19.11.2017 (נספח ד' לתצהיר בסון) שכולל חישוב מיסי ועד הבית בהתאם **לשטח הרשום ב"נסח הטאבו"**. מעדות נתבע 1 מר משה פורמן עולה כי אין מחלוקת **שכל** בעלי הדירות בבית המשותף משלמים על פי השטח הרשום של דירותיהם כפי שהוא מופיע בנסח הרישום **ולא** על פי הרישום לצרכי ארנונה (שורות 9-10 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות ור' גם דברי העד בסון שורות 43-44 בעמ' 2 לפרוטוקול). בנסיבות אלה מצאתי להעדיף את כפיפות בעלי הדירות לקריטריונים **שוויוניים ואחידים** לקביעת חלקו של כל בעל דירה כפי שנהוג בבית המשותף וכפי שקבעה אסיפת הדיירים, שכן לקריטריון זה של **חישוב שוויוני** על פי הרישום בפקס הבתים המשותפים יש יתרון של אחידות, יציבות וודאות.

49. יוער בהקשר זה, למעלה מן הדרוש, כי אין בקביעה זו למנוע מאסיפת הדיירים לקבוע, **"במבט צופה פני עתיד"**, קריטריון מוסכם, אחיד, שוויוני ועדכני – **אחר**, לחלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות, בהתאם לסמכותה כדין.

50. **שלישית**, נתתי משקל גם לכך שטענת הנתבעים שיש לבצע את החישוב על בסיס הרישום לצרכי ארנונה נעדרת תום לב. אין חולק שהנתבעים עצמם **אינם משלמים** בהתאם לשטח הרישום באישור הארנונה שהוצג בהליך זה אלא עבור 17 מ"ר בלבד (ר' שורה 34 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות). התרשמתי שהנתבעים עצמם, "משחקים בנתונים" ואינם עקביים בהילוך טיעונם. כאמור, הוצגו חשבונות ארנונה שלפיהן השטח הכולל של יחידות הנתבעים לצרכי ארנונה הוא **557 מ"ר** (נספחים ג' וד' לתצהיר משה פורמן), בסיכומים נטען (סעי' 25 לסיכומי הנתבעים 1, 3 ו-4) כי השטח לצרכי ארנונה הוא **135 מ"ר** (מבלי שנתון זה נתמך במסמך כלשהו) ואילו בפועל הנתבעים משלמים עבור **17 מ"ר** בלבד.

51. הנה כי כן, הנתבעים קבעו לעצמם שעליהם לשלם מיסי ועד בית עבור 17 מ"ר באופן שאינו מתיישב עם טענותיהם שלהם ביחס לחישוב השטחים לצרכי ארנונה. מלבד זאת, אין לקבל מצב שבו הנתבעים כבעלי דירות בבית המשותף אינם מציינים להחלטת אסיפת הדיירים מחד גיסא ומאידך גיסא אינם פועלים בהליך המתאים ו"בזמן אמת" לתיקונה או שינויה. התנהלות חסרת תום לב שכזו, כשלעצמה, ראויה לביקורת ואין להשלים עימה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. אשר לטענות הנתבעים כי חלק מיחידותיהם איננו בגדר "דירה", כהגדרתה בחוק המקרקעין, הרי שטענה זו כבר נדחתה בפסק דינה **החלוט** של כב' המפקחת בתביעת ההשתתפות, וכלל לא היה מקום להעלותה שוב במסגרת ההליך דנן, לפיכך איני רואה צורך להידרש לכך בפירוט שוב. מעבר לנדרש יש להדגיש כי הרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא קונקלוסיבי, ומהווה "ראיה חותכת לתוכנו" (סעיף 125 לחוק המקרקעין), על כן, כל עוד לא תוקן או שונה הרישום, המצב המשפטי/קנייני הוא שיחידות הנתבעים מוגדרות כ"דירות" ששטח רצפתן הכולל הוא 612.94 מ"ר.

53. הנה כי כן, במסגרת ההליך שלפניי לא שוכנעתי, וזאת בהעדר ראיות מספקות ומפורטות, שיש לסטות בחישוב הוצאות ההחזקה והניהול מהשטחים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים, וממילא לא מצאתי הצדקה, בנסיבות המקרה שלפניי, לשנות את שיטת החישוב "במבט לאחור".

54. כאמור, שטח הרצפות של כלל הדירות בבית בהתאם לנסח רישום המקרקעין הוא 1737.79 מ"ר, ואילו שטח הרצפה הכולל של יחידות הנתבעים על פי הרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא 612.94 מ"ר. משכך, על הנתבעים מוטלת החובה לשלם בגין השטח הרשום של יחידותיהם את הוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, קרי בהתאם ליחס שבין רצפת יחידותיהם לבין שטח הרצפה של כלל הדירות בבית.

תעריף הוצאות ההחזקה והניהול שנקבע למ"ר

55. כאמור, בין הצדדים ניטשה מחלוקת נוספת שעניינה גובה התשלום החודשי בהשתתפות בהוצאות השוטפות להחזקת הבית המשותף. לטענת הנציגות יש לחייב את הנתבעים בתשלום של 3 ש"ח למ"ר בעוד הנתבעים טוענים כי סכום זה נקבע על ידי התובעת באופן שרירותי, הוא מופרז ואינו תואם את ההוצאות בפועל של הבית המשותף.

56. במסגרת עדותו בהליך זה, אישר מר פורמן בחקירתו הנגדית כי התעריף הנוהג נקבע בהסכמתו: "התעריף של שלושה שקלים למ"ר לא נקבע ע"י האסיפה, מעולם לא היה על כך אסיפה, בשנת 2015 אדון שוק שקיבל את הניהול לא ידע איזה מחיר לגבות ואז הוא קרא לנו, לי ולפרידמן, אמר בו נקבע 3 ש"ח למטר ונראה מה יוצא, אני אמרתי לו בסדר, זה נקבע באופן זמני שלוש מטר" (שורות 34-38 בעמוד 8 לפרוטוקול דיון ההוכחות). נוסף לכך, הנתבעים עצמם שילמו, בפועל, בהתאם לתעריף שנקבע למ"ר, אלא שהכפילו סכום זה בשטח קטן מהשטח הרשום. ר' לעניין זה בחקירתו הנגדית של מר פורמן: "זאת אומרת שאתה בעצם הסכמת לשלושה שקלים, אתה לא מסכים פשוט למטראז' ? ת: מה זה לא מסכים, זה מה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהוועד קבע ואני שילמתי לפי מה שהוועד קבע, תעריף של שלושה שקלים למטר מרובע... אם אתה שילמת במשך שנים, זה אומר שאתה הסכמת לקביעה הזאת? ת: כי זה החלטה של הוועד" (שורות 35-37 בעמ' 7, שורות 13-14 עמ' 8 לפרוטוקול ההוכחות) ור' גם בעדותו של מר פרידמן: "היית באסיפת הדיירים שבה הוחלט על סכום של 3 שח למ"ר? ת: לא זוכר. האם הבעת התנגדות לתעריף הזה? ת: לא (שורות 22-25 בעמ' 13 לפרוטוקול ההוכחות).

57. בנסיבות אלו, שבהן הסכימו הנתבעים לשיעור החיוב של הוצאות הניהול וההחזקה שנקבע על ידי הנציגות (או, למצער, לא הביעו כל התנגדות לקביעה זו), ואף בפועל נהגו לשלם על בסיס התעריף שנקבע, לא ברורה לי טרונייתם על קביעת גובה התעריף שנקבע לחיוב, שכן החלטה זו התקבלה גם על דעתם. מעבר לכך, נציג התובעת מר בסון העיד, ועדותו לא נסתרה, כי יתר בעלי הדירות שילמו את דמי ועד בית בהתאם לתעריף שנקבע, החל משנת 2014 ואילך (שורות 6-7 בעמ' 3 לפרוטוקול ההוכחות). מכאן שקיימת הסכמה לסכום זה על ידי יתר בעלי הדירות, ודי בכך כדי להראות שקיים רוב מכריע לחיוב בסכום האמור.

58. לא שוכנעתי שיש לקבל את טענת הנתבעים שלפיה מאחר שתקציב הנציגות מאוזן הרי שתביעתה לתשלום סך של כ-150,000 ש"ח, מלמדת על אי סבירות התעריף לתשלום מסי ועד בית באופן המצדיק את ביטולו. ראשית, סכום התביעה הוא סכום מצטבר של שבע שנים שבהן, כנטען, לא שולמו מיסי ועד בית, ובנסיבות אלו, ייחוס אי-סבירות לתעריף שנקבע לוקה בעיוות ניכר של הנתונים. שנית, מקובל עליי הסבר נציג התובעת בעדותו בהליך זה, כי אין לנציגות את היכולת ואת האפשרות להיכנס לגירעון כספי בחשבונה ו"חיים ממה שיש", ובשל העובדה שהנתבעים מסרבים לשלם את התעריף למ"ר נאלצת הנציגות להימנע מביצוע פעולות שונות לתיקון ושיקום הרכוש המשותף (שורות 35-44 בעמ' 2 לפרוטוקול ההוכחות).

59. שלישית, אמנם על פי הדו"ח שהוגש ההוצאות החודשיות של הבית המשותף הן בסך של 40,700 ש"ח (ר' נ/1), ואולם, יש לזכור כי לנציגות מותר לגבות במסגרת התשלומים השוטפים סכומים סבירים העולים על תחשיב ההוצאות הצפוי כדי שתתאפשר לה התנהלות תקינה לצורך ביצוע תיקונים דחופים ברכוש המשותף, דבר שנמנע ממנה, כאמור, דווקא לאור התנהלות הנתבעים המשלמים מיסי ועד בית, לפי ראיות עיניהם, עבור 17 מ"ר בלבד (ור' גם דברי מר פורמן בעדותו שורות 17-18 בעמ' 9 לפרוטוקול ההוכחות). רביעית, ככלל, האופן שבו יש להביא לתיקון או שינוי של הסכומים הנגבים מבעלי הדירות, בטענה שהם גבוהים מהנדרש, אינה באמצעות סירוב לשלם, אלא באמצעות העלאת הנושא לדיון באסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה אפנה לפסיקת בית המשפט העליון בעניין רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987) "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונית כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הכללית, או בהיעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח... אין בה כדי ליצור היתר מראש לאי תשלום ההשתתפות בהוצאות במשך שנים. הדיירים האחרים אינם חייבים להקדים ולשלם מכספם לכיסוי חלקו של המבקש. תשלום הוצאות הבית, אחרי חלוף השנה במקום במועדים קבועים תוך מהלך השנה, כפי שהחליטה האסיפה הכללית, נוגד מטרתו ויעודן של ההוצאות, ואם כולם ינהגו כדוגמת המבקש, לא יוכל הבית לכסות הוצאותיו באופן שוטף".

60. במקרה שלפניי, לא הוצגה כל ראיה מצד הנתבעים כי דרישת התשלום "המופרזת", לכאורה, עלתה על סדר יומה של האסיפה הכללית של הדיירים, בעוד שמנגד, הוכח שכל בעלי הדירות מסכימים לביצוע התשלומים בהתאם לתעריף שנקבע - כדברי מר בסון בעדותו שלא נסתרה כי "התביעה הייתה על בסיס הסכומים ששילמו כולם והם לא שילמו" (שורה 44 בעמ' 2 לפרוטוקול ההוכחות), ומכיוון שכך, הסכמת בעלי הדירות מחייבת גם את הנתבעים (בכפוף לחריגים, שלא נטען, כי מתקיימים בענייננו).

61. לסיום אציין כי טענת הנתבעים שעל הנציגות היה להציג דוחות הכנסות והוצאות בטרם ישלמו את חובם, אף היא דינה להידחות, משום שכפי שנקבע בפסיקה, טענות מסוג זה אינן גורעות מחובתו של בעל דירה לשלם את חובו לנציגות (ר' עש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו, 15.4.2019)).

62. לאור האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענות הנתבעים גם ביחס לקביעת התעריף למ"ר.

מהי תקופת החיוב?

63. הנציגות מבקשת לחייב את הנתבעים בגין תשלום מיסי ועד הבית בהתאם לשטח הרשום, בגין השנים 2011-2018, ובקיצוץ הכספים ששילמו הנתבעים בסך של 2,448 ש"ח. לטענת הנתבעים יש לחייבם, אם בכלל, רק משנת 2014 ואילך, מאחר והנציגות מחלה לשאר בעלי הדירות על חוב קודם. נוסף לכך נטען על ידי הנתבע מלכה שיש להורות על חיוב תשלום מיסי ועד בית החל ממועד פרסום ההודעה – דהיינו, מחודש אוקטובר 2015 ואילך.

64. כאמור לעיל, על פי המסמכים והראיות שהוצגו בהליך זה (סעיפים 10-11 בתצהיר עדותו הראשית של בסון, ונספח ג' לתצהיר עדותו הראשית), באסיפת הדיירים בחודש מאי 2015 הוחלט לחייב את בעלי הדירות לשלם את מיסי הועד רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2014 בהתאם לתעריף של 3 ש"ח למ"ר, כל בעל דירה על פי גודל הנכס שבבעלותו. עוד הוחלט כי מי שלא ישלם את חובו תוגש נגדו תביעה לתשלום עבור 7 שנים קודם לכן. הנתבעים לא שילמו את חובם כאמור ועל כן הנציגות הגישה תביעה נגדם גם בגין שבע השנים האחרונות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

65. אף על פי שהחלטה זו נועדה, כפי הנראה, לתמרץ את בעלי הדירות למהר ולהסדיר את חובם לנציגות מחשש שייתבעו לתקופה ארוכה יותר, והכוונה שעמדה ביסודה, הייתה לייעל את הליכי גביית הוצאות ההחזקה והניהול מבעלי הדירות, ספק בעיני אם ניתן לאשר את החלטת הנציגות לעיל, ככל שהיא נוגעת לנתבעים, שכן מקובלת עלי טענתם בהקשר זה לפיה קבלת הטענה תיצור אי-שוויון בגביית תשלום מיסי ועד הבית ביניהם לבין יתר בעלי הדירות בבית המשותף. תרופתה של הנציגות בגין ניהול הליך משפטי נגד הנתבעים תהא בפסיקת הוצאות משפט ולא בגביית מיסי ועד בית עבור תקופה חריגה ביחס לבעלי דירות אחרים.

66. לפיכך, וכדי לשמור על עקרון השוויון בגביית מיסי ועד הבית ביחס לכל בעלי הדירות, מצאתי לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בגין תשלום מיסי ועד הבית רק החל מחודש ינואר 2014 ועד ליום הגשת התביעה, דהיינו, מחודש ינואר 2014 ועד לסוף שנת 2018 ובסה"כ עבור 60 חודשים. וממילא לדחות את התביעה ביחס לתקופה שקדמה לחודש ינואר 2014.

67. אשר לבקשת התובעת לחייב את הנתבעים בגין חוב שלא שולם **לאחר** שהוגשה התביעה, סבורני שבנסיבות העניין, לא אוכל להיעתר לכך, שכן, ככלל, לא ניתן לחייב נתבע בסעד כספי בגין תאריכים שלא הובאו בחשבון במסגרת התביעה (ר' עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 **אילן קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ**, בפסקה 23 (נבו 17.01.2021) לגישה שונה ראו ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 **קבלו נ' נציגות הבית המשותף**, בפסקה 5 (נבו 17.5.2004).

68. יובהר כי שמורה לנציגות האפשרות לפעול כנגד הנתבעים בקשר לתקופות נוספות שבהן לא שילמו את חובם לנציגות, זאת במסגרת הליך נפרד ככל שיהיה בכך צורך. עם זאת, מצופה מהנתבעים כי כלל התשלומים הדרושים להחזקתו השוטפת והתקינה של הרכוש המשותף, גם ביחס לתקופה **המאוחרת** לתקופת התביעה ישולמו בהתאם לעקרונות שנקבעו בפסק דין זה, ללא צורך בנקיטת הליך משפטי נוסף.

סכום הוצאות ההחזקה והניהול לתשלום

69. כאמור על פי נסח רישום המקרקעין ומסמכי הבית המשותף שטח הרצפה של יחידות הנתבעים הוא 612.94 מ"ר, ומכאן שהתשלום החודשי בהוצאות הבית המשותף שעל הנתבעים לשלם עבור **תקופת התביעה** הוא 612.94 מ"ר X 3 ש"ח למ"ר = 1,839 ש"ח לחודש (מעוגל מעלה) X 60 (חודשים) ובסה"כ על הנתבעים לשלם לנציגות סך של **110,340 ש"ח**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים (**למעט** נתבע 5), יחד ולחוד, לנציגות בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

התביעה לסילוק יד מ"הרמפה" ותשלום דמי שימוש

71. כאמור לעיל, הנציגות טענה כי הנתבעים, ונתבע 5 בפרט, מר ניב פורמן, נוהגים להחנות רכבים של באי ועובדי המוסד בשביל המוביל לכוון המוסד ולאורך כל "הרמפה", ובכך חוסמים הנתבעים מעברים ומשתלטים על הרכוש המשותף, כל זאת ללא הסכמת הדיירים.

72. כעולה מחומר הראיות, אין חולק כי אכן הנתבעים שמפעילים את המוסד משתמשים ב"רמפה" לחניית כלי רכב, אלא, שלטענתם, הרמפה היא חלק מהיחידות שבבעלות הנתבעים ולפיכך אין כל מניעה לעשות ברמפה שימוש לחניה (ר' למשל תצהיר פורמן פסקה 38, תצהיר פרידמן, פסקה 23).

73. יצוין כי תוך כדי ניהול ההליך, נוצר חוסר בהירות באשר למיקום המדויק של הרמפה ומהיכן, אם בכלל, מבוקש סעד לסילוק יד.

74. בהקשר זה אציין כי במהלך דיון ההוכחות חזרה בה הנציגות מתביעתה לסילוק יד (שורות 19-1 בעמ' 4 לפרוטוקול ההוכחות), ואילו בהמשך הבהירה כי היא עומדת על תביעתה (שורות 28-27 בעמ' 4 לפרוטוקול ההוכחות). הנציגות כאמור, ביקשה את סילוק ידם של הנתבעים מ"הרמפה" **בקומת הקרקע**, שכן מדובר, לטענתה, ברכוש המשותף.

75. מאחר שהנציגות הבהירה לבסוף כי היא עומדת על טענתה לסילוק יד מהרמפה שבקומת הקרקע אבחן להלן את הסוגיה שבמחלוקת.

76. סעיף 125 לחוק המקרקעין קובע כי **"רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו"**. תכלית הרישום הוא ליצור אמון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי ומחייב (ע"א 1445/11 **אברהם מרטינוז נ' איתן רילוב**, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012)). מכאן שמסמכי הבית המשותף, כל עוד לא תוקנו או שונו מהווים הוכחה חותכת לתוכנם.

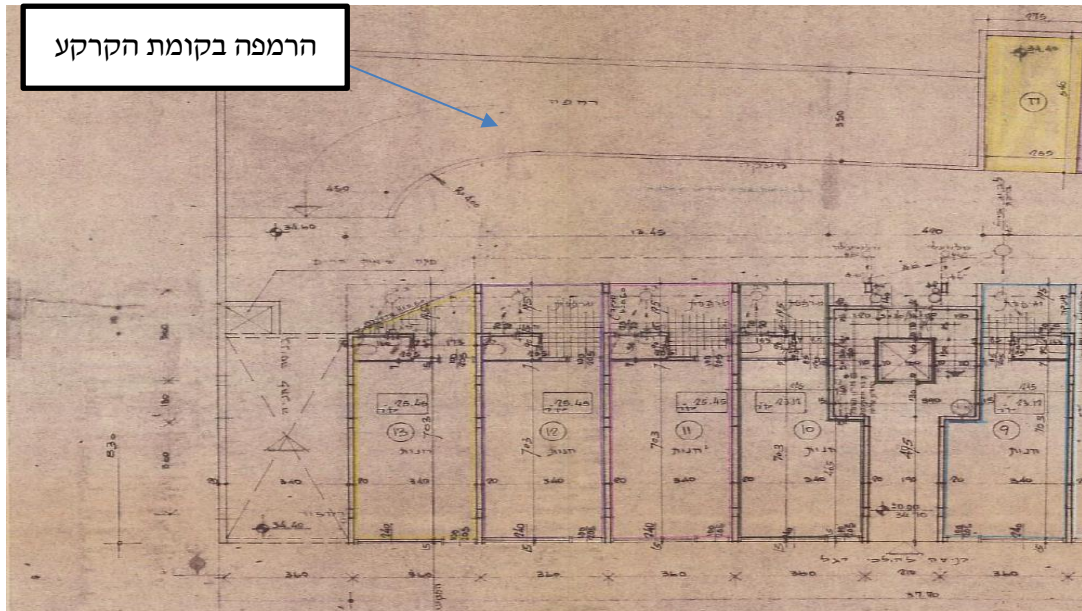
77. בתשריט רישום הבית המשותף הממוקמת בקומת הקרקע, מודגמת הרמפה להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/28/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



78. מעיון בתשריט הבית המשותף עולה, כי לנתבעים לא מוצמדת ה"רמפה" שבקומת הקרקע בכניסה לחניית הבניין המשותף, שכן, למעשה, מדובר בשטח נפרד מיחידות הנתבעים באופן שבו התשריט אינו מראה שיש הצמדה של הרמפה ליחידות הנתבעים (בשונה משטחים צמודים אחרים). משכך, אין בתשריט לתמוך בגישת הנתבעים.

79. גם עיון בתקנון המוסכם של הבית, בטבלת ההצמדות וצו רישום הבית המשותף מלמד כי הרמפה שבקומת הקרקע אינה צמודה לאיזה מיחידות הנתבעים.

80. יוער כי בתשריט רישום הבית המשותף אכן מצוינות המילים "כולל הדרך", אולם זאת מתחת לרישום של תת חלקה מס' 1 המצויה בקומת המרתף, ואילו תביעת הנציגות מתייחסת ל"רמפה" שנמצאת בקומת הקרקע כפי שהוצג לעיל בתשריט.

81. כידוע, הגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית, כך שכל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות (ר' ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, (נבו 27.8.2009). אין חולק כי הרמפה איננה מוגדרת כ"דירה" לפיכך, ובהתאם להגדרה השיורית שלעיל, ומאחר שהגעתי למסקנה כי "הרמפה" שבקומת הקרקע אינה מוצמדת לאיזה מבעלי הדירות, הרי שהיא רכוש משותף.

82. הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש את כולם או את מרביתם (ראו ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין) וככלל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית היא הגוף המוסמך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף, והשימוש בו, ראו סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק המקרקעין.

83. במקרה דנן, העיד מר בסון מטעם הנציגות (סעיף 20 לתצהיר) ועדותו לא נסתרה כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לא נתנה את הסכמתה לנתבעים להשתמש לצורכי חניה בשטח ה"רמפה".

84. עם זאת, ההלכה קובעת כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי הזמן והמקום אשר אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח (1) 645, בעמ' 648).

85. בענייננו, מר ניב פורמן אישר בעדותו כי המכוניות של העסק (המוסך) חונות ברמפה כדלקמן: **"בשטח הזה שמסומן רמפה, חונות המכוניות של העסק שלך? התשריט מוגש ומסומן 2. ת: כן. (שורות 40-41 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות). כך גם מהתיעוד שהוצג לפני (ר' תמונות שהוגשו וסומנו ת/1) עולה, כי חניית כלי הרכב של הנתבעים או מטעמם ברמפה אינה עולה בגדר שימוש רגיל וסביר בהתאם לתנאי המקום והזמן, שכן היא נעשית באופן קבוע, רציף ובכך מונעת שימוש דומה מאחרים.**

86. לפיכך, ניתן בזאת צו קבוע האוסר על הנתבעים **פורמן ו/או על עובדיהם ו/או על מי מטעמם** להחנות את רכביהם ב"רמפה" שבקומת הקרקע בשביל המוביל לכיוון המוסך ולאורך כל הרמפה, כפי שמודגם בתשריט הבית המשותף (סומן והוצג כת/2) ובתמונות שסומנו כת/1.

87. אין בצו הקבוע לעיל כדי למנוע מהאסיפה הכללית של הבית המשותף לקבל החלטה כדין בעניין דרכי הניהול והשימוש ברכוש המשותף של הבית לרבות קביעת הסדרי חניה ב"רמפה" שבקומת הקרקע.

88. מצאתי לדחות את התביעה לדמי שימוש ראויים בהיותה סתמית ובלתי מפורטת. הנציגות לא הרימה את נטל ההוכחה בעניין משלא צורפה כל ראיה להוכחת גובה דמי שימוש.

הוצאות ההליך

89. ככלל, נפסקות לבעל דין שזכה בהליך משפטי הוצאות משפטיות "סבירות והוגנות" (ראו סעיף 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/28/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

90. במסגרת עקרון זה, על בית המשפט לבחון מספר שיקולים לרבות: האם היה צידוק בהגשת התביעה, טיב הסכסוך, זכויות הצדדים להליך, משמעות הסעד הנתבע בהליך, היקף העבודה שהושקעה על ידי הצדדים בהליך, האופן בו הסתיים ההליך, התנהלות הצדדים להליך ועוד (ראה ת"א 1070-02-09 משה נ' מושב שיתופי שבי ציון אגודה חקלאית (נבו, 28.6.2010).

91. במיושם לענייננו, לאור התוצאה אליה הגעתי, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שההליך המשפטי נוהל עד תומו, אני מחייב את כל הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לנציגות, הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,500 ש"ח.

92. סכום ההוצאות ישולם בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 08 אוגוסט 2023, כ"א אב תשפ"ג. עותק יומצא.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**